

עין משפט
גד מצוה

ו:

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

מאי קמ"ו⁵. צמאי דנקט עד מוצאי שבת דלענין ר'פוס ליכא למימר כדפרישית: **מאי** לאו דטריד רבעי למיבעל. הכא ליכא לשנויי לבר משבת כדלעיל דא"כ אינו פטור עד מוצאי שבת וקא משוית ליה לתנא טועה דפטור ליה עד מוצאי שבת אבל לעיל אפילו כי אמרינן לבר משבת ולא מצי למיבעל בשבת מכל מקום דוקא נקט עד מוצאי שבת משום דעד למוצאי שבת תולין דגם בתולים איכא דעבר וצעל: **והא** אמר ר' אבא אכל חייב בכל המצות ב'. ואצ"י סבר דטירדא דליכא מנזיה כלל מחייב אבל טירדא דלא מצי צעיל חשיב טירדא דמנזיה כיון שטרוד צמה שאינו יכול לעשות מנזיה:

חזין מן התפילין שנאמר בהן פאר. ואמרינן צפרק צתרא דמועד קטן (דף טו.) מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל פארך צנוש עליך מכלל דלעלמא אסור וצקונטרס דפי שנאמר צהן פאר ואכל מעולל צעפר קרנו וראשו היינו ליתן טעם דלא ילנף שאר מנזות מתפילין וא"ת ונאי שגא לגבי תפילין אמרינן דדוקא ליחזקאל נאמר ולא לשאר אכלים וגבי תלמוד מורה ילפינן שאר אכלים מיחזקאל דאמרינן (סג) אכל אסור בתלמוד מורה מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל האנק דוס יש לומר דלאסור גמרינן דמדאקר רחמנא ליחזקאל לנ"ע נמי אסור אבל להמיר לא גמרינן דליה לחודיה למשרי אחא: **והנ"י** תנאי בי הני תנאי. אע"ג דפליגי תנאי דהדין דכ"י מכל מקום דחיק אצ"י לעיל דחשיב טירדא דמנזיה הא דלא מצי צעיל דניחא ליה לאקומי מתני' כשמואל דאקר לצעול ומוקינן נמי פלוגתא דצרייתא אי חשיב טירדא הא דלא מצי צעיל כדי לאוקמי כשמואל כל מה שיכול: **לא** בהל"ז בב"יים שאין בקיאים בהטייה. פירוש אינו פסיק רישיה דכל העולם אינו כמו צבליים אלא צקיאין הן הילכך שרי להו למיבעל וצלבד שלא יתכנו לצעול צעילה גמורה ופיךר אס כן טורד

למה פירוש צצבת אמאי פטר ליה לעיל מק"ש כיון דצקיאין הן צשלמא צחול איכא טירדא לפי שמתכוין לצעול צעילה גמורה ואף לצקיאין יש טירדא לצעול צעילה גמורה כדאמר צפרק שני דצרכות (דף טו.) ושם דר"ג היה פטור ומתכוין על צנמא אע"ג דצקי היה צבלי אכל צצבת שאינו מתכוין לצעול צעילה גמורה טורד למה ומשני לשאינו צקי פי' לפי שאינו צקי צצעת ק"ש דאפי' הצקיאין צצעת מעשה קודם מעשה יראים שלא יהיו צקיאין הילכך טרודים כולם: **ר"ב** בקיאים הן. וכל חד וחד מספקינן ליה צצוב וכולם מותרים משמע הכא דרובן צקיאין צהטייה וא"ת דאמרינן צצ"צ דחגיגה (דף יד: ושם) צתולה שעיברה מזה לכהונה כגון שצדקוה על פי צחית ולא היה ריחה נודף מי חיישינן לדשמואל דאמר יכולני לצעול כמה צעילות צלא דם או דלמא צאמצנטי עיברה ומסיקי דשמואל לא סכיח וצפרק צתרא דגדה (דף סד: ושם) נמי קאמר שאני שמואל דרצ גוצריה הוא והא אמרינן

הכא דרוב צקיאין הן וי"ל דשמואל היה יכול לצעול צעילה גמורה צההיא דחגיגה ליכא למיחש צהטייה אלא לדשמואל: **אלא** מעתה שושבינ"ן רמה מפה רמה. פי' צקונטרס כיון שהן צקיאין לצעול צלא דם שמה יטה והיא לא תסיק אדעתה שהטה ומשני דשוצבינן ומפה הם שאם לא יטה ויצעול צעילה גמורה ויאבד המפה ואם יטה ויאמר שלא מנא לה צתולים יכולה לומר עדיין צתולה אני וקשה לר"י דאינו מתרחן ממה שהקשה לו דהוי ליה לשנויי דמסקא אדעתה לומר עדיין צתולה אני ועיקר התירוץ חסר מן הספר וגראה לר"י כפירוש ר"ת דדוקא משצת קא פריך דמפה ושוצבינן למה דלריך לצעול צהטייה דמעשה צכל יום שעושין שושבינן אפילו צצבת ומשני שמה יארע שלא יטה ויצעול צעילה גמורה ויאבד דם צתולים והיא דומיא דטורד למה דפריך נמי משצת: **אם** לעשות רה פה חייב. דפתח זה עשויה להכניס ולהוציא להכניס אזיר דם ולהוציא ליחה: **ואם** להוציא ממנה ליחה פטור. צפרק שמונה שרצים (שם דף קז: ושם) מוקמינן לה כרצי שמעון וסלקא דעמיה דרבי אמי דמותיב דדם מיפקד פקיד ולדם הוא לריך ולא לפתח ואפ"ה אקר שמואל כרצי שמעון דהוי מלאכה שאינה לריכה לגופה ולהכי פריך ממפיס מורסא דכי היכי דלהוציא ממנה ליחה פטור וקיימא לן דפטור ומותר כיון דאינו לריך לפתח אף על גב דשאר מלאכה שאינה לריכה לגופה פטור אבל אסור צמורסא שרי משום דער הכא נמי משום מנזיה הוי לן למשרי ועוד אפילו שרינן משום נערה טפי משום מנזיה כדפירש ר"ת לעיל פריך שפיר דהכא דואי דהוי פסיק רישיה לענין פתח אי לאו משום נערה היה אסור אבל

מאי לאו. הך ארצעה לילות עד מוצאי שבת דקמני להכי תני להו דאי לא צעל צעילה גמורה מצי למיבעל וכל דם שהוא מוציא תמיד צהערותיו הוו דם צתולים ושמעינן מינה נמי דמותר לצעול צחצורה צצבת: והא ארצעה לילות עד מוצאי שצת קפני. ולא משכחת ליה

לבר משצת דהא צרביעי ניסת ויש כאן לילי חממי וישני וצבת ומוצאי שבת: אי צצצעל. ולא אחא לאורוי לן אלא היתר דם צתולים האי דנקט עד מוצאי שבת מאי קמ"ל ליתני נותנין לה ארצעה לילות על כרחך משום צעילת שבת נקט לה: **שמיזי** לרורות. והאי נמי דלמא מחצל פורתא ומספיקא לא אסרינן ליה: **מאי** לאו. האי דפטור ליה מק"ש צלילי שבת משום דטריד צמנזיה דצעי למיבעל והעוסק צמנזיה פטור מן המנזיה: דטריד דלא צעל. מנעטער שלא צעל: **משום** דטריד פטור. צתמיה ומשום דער פטור מאחר שאינו מחצב לעסוק צמנזיה: **שנאמר** צהן פאר. פארך צנוש עליך

(יחזקאל ד) ואכל מעולל צעפר קרנו וראשו ואין זה פאר לתפילין: (י) נאלא אמר רבא. דואי לא מניית לתרנאי הא דחתן פטור מק"ש משום דלא מצי צעיל דא"כ לא הוה פטור דהא לא טריד צדבר מנזיה: **סנאי** היא.

צעילת צחצורה צצבת ומאן דאקר לצעול צצבת כתנאי אמרה לשמעתיא דאיכא תנא אחריתא דאקר למיבעל דתנא חדא כו"ן: פטור. מקריית שמע: שלישי חייב. דצבת הוא ואסור לצעול: ואצ"י. אמר לך הך תנאי נמי צטיירדא פליגי והאי דפטור ליה מק"ש לאו משום דשרי למיבעל אלא קסבר המנעטער דער של מנזיה פטור מקריאת שמע ולא דמי לאכל דטריד טירדא דרשות שאין דערו מנזיה אע"פ שאצילותו מנזיה ומאן דמחייב סבר טירדא לא פטר (י) וירצא אמר דצמותר לצעול פליגי. והני תנאי כהני תנאי: צהטייה. שמטיין לצדדין ואין מוציאים דם: **אם** כן. דצקיאים: טורד למה. מהו טרדו להפטר מק"ש: צקי

מוסר. לצעול צצבת דלא פסיק רישיה ולא ימות הוא: רוב צקיאין הן. הילכך סתמא לאו פסיק רישיה ולא ימות הוא: שושבינן למה. מאחר שיש צקיאין לצעול צלא דם הא דתניא לקמן (דף יב.) היו מעמידין להן שני שושבינן אחד לו ואחד לה כדי למשמש את החתן ואת הכלה כלומר לצקר אחרייהם שלא ינהגו בה רמאות צטענת צתולים ואי צקיאין צהטייה מה שושבינן מועילין: **מפה** למה. לברר את הצתולים. וליתעמיך ל"ג אלא הי"ג שושבינן למה מפה למה: **אמר** ליה שמה יראה ויאבד. שמה לא יטה ויוציא דם ויאבדנו ויאמר לא מנאציא דם דאילו צהטייה אס צא לעטון תאמר לו עדיין צתולה אני: **המפיס מורסא**. הפותח פה נפה שקורין קלו"ג: **אם** לעשות לה פה. שמתכוין ליפותה ולהיות לה פתח זה ליום מחר: חייב. שהוא מתקן פתח וחייב משום צונה * דאשכתן צנין צצעלי חיים דכתיב ויבן את הכלע (צרחשת ג):

פטור

הכי אשה מתעצרת צו צלא דם אבל צהטייה אין אשה מתעצרת ולהכי צההיא דחגיגה ליכא למיחש צהטייה אלא לדשמואל: **אלא** מעתה שושבינ"ן רמה מפה רמה. פי' צקונטרס כיון שהן צקיאין לצעול צלא דם שמה יטה והיא לא תסיק אדעתה שהטה ומשני דשוצבינן ומפה הם שאם לא יטה ויצעול צעילה גמורה ויאבד המפה ואם יטה ויאמר שלא מנא לה צתולים יכולה לומר עדיין צתולה אני וקשה לר"י דאינו מתרחן ממה שהקשה לו דהוי ליה לשנויי דמסקא אדעתה לומר עדיין צתולה אני ועיקר התירוץ חסר מן הספר וגראה לר"י כפירוש ר"ת דדוקא משצת קא פריך דמפה ושוצבינן למה דלריך לצעול צהטייה דמעשה צכל יום שעושין שושבינן אפילו צצבת ומשני שמה יארע שלא יטה ויצעול צעילה גמורה ויאבד דם צתולים והיא דומיא דטורד למה דפריך נמי משצת: **אם** לעשות רה פה חייב. דפתח זה עשויה להכניס ולהוציא להכניס אזיר דם ולהוציא ליחה: **ואם** להוציא ממנה ליחה פטור. צפרק שמונה שרצים (שם דף קז: ושם) מוקמינן לה כרצי שמעון וסלקא דעמיה דרבי אמי דמותיב דדם מיפקד פקיד ולדם הוא לריך ולא לפתח ואפ"ה אקר שמואל כרצי שמעון דהוי מלאכה שאינה לריכה לגופה ולהכי פריך ממפיס מורסא דכי היכי דלהוציא ממנה ליחה פטור וקיימא לן דפטור ומותר כיון דאינו לריך לפתח אף על גב דשאר מלאכה שאינה לריכה לגופה פטור אבל אסור צמורסא שרי משום דער הכא נמי משום מנזיה הוי לן למשרי ועוד אפילו שרינן משום נערה טפי משום מנזיה כדפירש ר"ת לעיל פריך שפיר דהכא דואי דהוי פסיק רישיה לענין פתח אי לאו משום נערה היה אסור אבל

גבי

מסורת הש"ס

(א) מדה סד.; (ג) צרכות טו., (ג) סוכה כה. צרכות יא. טו.: מו"ק טו. ע"ש נשמחות פ"ו, (ד) נעירובין פג. ופ"ו, (ס) נלעיל ה: וש"נ, (ו) שבת קו. ושם: עדיות פ"ב מ"ה, (ז) צ"ל צהערותיו. יעב"ז, (ח) נ"י כ"י.

תורה אור השלם
1. האנק דם מתיס אבל לא תעשה פארך קבוש עקליך תעקליך תשים ברגליך ולא תעשה על שופם וקחם אנשים לא תאכל: יחזקאל כד יז

גליון הש"ס

רש"י ר"ה חייב וכו' דאשבחן בנין בצע"ה. שבת לה ע"א:

לעזי רש"י

קלו"ג. נפחות.